AHOS ESG

GUIA EDUCATIVO

CBAM · DIAGNÓSTICO DE ENQUADRAMENTO

# Minha empresa está no CBAM?

## Um diagnóstico prático de produtos, códigos CN e exposição na cadeia de exportação

> Descubra se seus produtos e sua cadeia de exportação estão abrangidos pelas regras europeias.




Fotografia de fundo
K / Pexels

EDIÇÃO 1.0
**Guia para empresas brasileiras**

# O que este diagnóstico vai responder

O CBAM, Mecanismo de Ajustamento Carbônico Fronteiriço, relaciona determinadas importações na União Europeia às emissões incorporadas na produção. Ele se conecta ao sistema europeu de comércio de emissões, o EU ETS.

O diagnóstico proposto analisa **um produto, um cliente e uma operação por vez**.[1] A empresa brasileira pode precisar fornecer dados mesmo quando a obrigação de declarar e entregar certificados cabe ao declarante autorizado na UE.

Os resultados abaixo organizam a leitura desta edição:

| | |
|---|---|
| R1 | **Importação abrangida** e sujeita às obrigações CBAM. |
| R2 | **Fornecedor de precursor** em uma cadeia que chega à UE. |
| R3 | **Hipótese de isenção fundamentada**, enquanto atendidas as condições, com evidências e acompanhamento. |
| R4 | **Sem enquadramento direto identificado** no escopo atual. |
| R5 | **Diagnóstico inconclusivo**: faltam informações essenciais. |

## Quatro termos que você vai encontrar

### CN

Nomenclatura Combinada: classificação aduaneira utilizada pela UE.

### Precursor

Mercadoria relevante para as emissões de outro bem CBAM, conforme as regras do processo.

### Emissões incorporadas

Emissões atribuídas à produção segundo os limites e métodos do CBAM.

### Declarante autorizado

Entidade autorizada a cumprir as obrigações CBAM da importação.

1 A sequência de análise e as categorias R1 a R5 são uma organização didática da AHOS ESG; não são categorias ou formulário oficiais do CBAM. Um resultado não se estende automaticamente a todos os produtos ou clientes.

# O que mudou para as empresas em 2026

As importações de 2026 já pertencem ao período definitivo. O calendário de certificados em 2027 não adia a necessidade de enquadrar produtos e organizar evidências.

**31 DEZ 2025** — Encerramento
Termina a fase transitória, com seus relatórios trimestrais.

**01 JAN 2026** — Em vigor
Começa o regime definitivo. O limite de minimis é de 50 t por importador e ano, nas condições da p. 10.

**14 AGO 2026** — Orientação
Novos guias da Comissão para operadores fora da UE explicam conceitos, papéis e dados.

**30 SET 2026** — Avaliação
A Comissão mantém a referência de 50 t. Os 0,87% de emissões estimadas como isentas não são um limite para empresas.

**01 FEV 2027** — Aplicação futura
Início previsto da venda de certificados CBAM.

**30 SET 2027** — Primeiro prazo anual
Primeira declaração anual e entrega de certificados relativos às importações de 2026.[1]

VALORES PADRÃO

Foram corrigidos pelo Regulamento de Execução (UE) 2026/1740. Consulte a versão vigente. Dados reais usados na declaração exigem a verificação aplicável; valores padrão são permitidos nas condições legais.

PROPOSTA · COM(2025) 989

A ampliação a outros produtos a jusante permanece identificada como proposta nas fontes consultadas. Alguns produtos transformados já constam do Anexo I atual.[2]

1 Venda de certificados: art. 20. Declaração e entrega anual: arts. 6 e 22. O regulamento fixa a primeira declaração em 2027 para as importações de 2026. Regulamento (UE) 2023/956, arts. 6, 20 e 22.

2 A ampliação citada permanece uma proposta nas fontes consultadas para esta edição. Comissão Europeia: legislação e guias.

# Quais produtos estão abrangidos?

O Anexo I reúne mercadorias selecionadas de seis setores. O enquadramento depende do código CN e da descrição, respeitadas as exclusões e os recortes da lista.




**Figura · Seis setores, mercadorias selecionadas.** Exemplos de códigos do Anexo I; o mapa não reproduz a lista completa. Elaboração AHOS ESG.

O mapa usa exemplos para orientar a leitura, não para substituir a conferência do Anexo I.[1] Forma, composição e descrição técnica podem mudar a classificação dentro de um mesmo setor.

## Conter o material não basta

Uma máquina que contém aço não entra automaticamente no CBAM. Alguns artigos transformados já estão listados, mas outras mercadorias permanecem fora do Anexo I.

O capítulo 72 tem exclusões expressas, incluindo sucatas da posição **7204**. A indicação **"ex"** abrange apenas a parte da posição descrita na lista. Também não se deve presumir que todo fertilizante ou artigo de alumínio esteja abrangido.

> **O filtro é a mercadoria:** código CN confirmado + descrição técnica + entrada correspondente no Anexo I. A presença na lista ainda exige conferir destino, regime e exceções.

Hidrogênio e eletricidade pertencem ao escopo, mas não recebem a isenção de minimis de 50 t. Veja a p. 10.

1 Exemplos não exaustivos. Posições de quatro dígitos abrangem desdobramentos; a classificação concreta utiliza o código CN aplicável à mercadoria, normalmente com oito dígitos. Regulamento (UE) 2023/956, Anexo I.

# Como conferir o código CN do meu produto

NCM e CN partem do Sistema Harmonizado, mas têm desdobramentos próprios. Copiar os oito dígitos da NCM não confirma a classificação europeia.

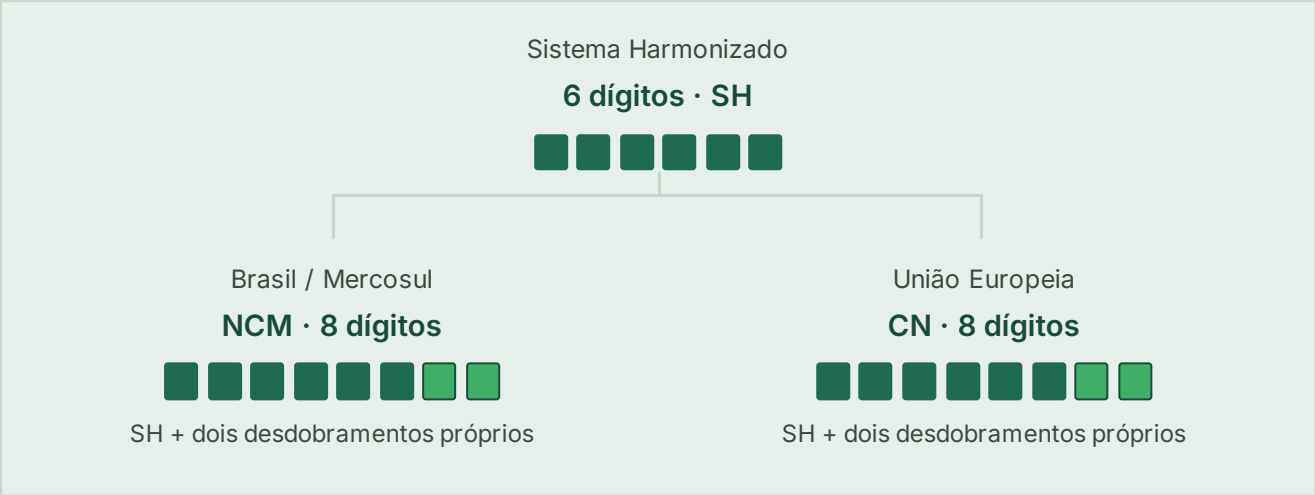



**Figura · Estrutura dos códigos.** Esquema de elaboração AHOS ESG, baseado na CN europeia e no Siscomex.

**01** **Caracterize a mercadoria.**

Composição, função, forma e processo ajudam a conferir a classificação. A NCM orienta a busca, mas o nome comercial e a semelhança entre produtos não bastam.

**02** **Confirme a CN europeia.**

Consulte CN e TARIC e esclareça dúvidas com o importador ou especialista aduaneiro. Considere a versão aplicável à operação.[1]

**03** **Compare com o Anexo I.**

Leia código, descrição, exclusões e recortes "ex". Uma posição curta pode abranger seus desdobramentos, respeitadas as condições da entrada.

**A classificação determina o diagnóstico.** Sem CN confirmado, a hipótese permanece inconclusiva. O roteiro é uma organização didática, não um procedimento oficial de classificação.

1 A CN é atualizada periodicamente. A consulta deve considerar a classificação e as notas válidas na data da operação. Comissão Europeia: Nomenclatura Combinada.

# Como meu produto chega à União Europeia?

O endereço do comprador não basta. Confirme o destino da importação, a mercadoria que entra na UE e o regime aduaneiro.[1]

## 01 · Exportação direta

| Produtor | → | Mercadoria | → | Importador |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | | CN do produto | | União Europeia |

Se a mercadoria está no Anexo I, avalie as condições da importação e eventuais exceções. Identifique quem cumpre as obrigações CBAM.

## 02 · Venda por trader

| Produtor | → | Trader | → | Importador |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | | Intermediação | | União Europeia |

A intermediação não elimina o CBAM. O trader pode reunir dados, mas não se torna automaticamente o declarante autorizado.

## 03 · Fornecimento de precursor no Brasil

| Clínquer | → | Cimento | → | Importador |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedor brasileiro | | Produção no Brasil | | Cimento na UE |

O fornecedor de clínquer pode participar da cadeia de dados mesmo sem exportar. Avalie o precursor e o produto final abrangido.

**Europa não é sinônimo de UE.** Venda a cliente europeu não prova importação na União Europeia. Peça confirmação do destino, do importador e do fluxo aduaneiro.

1 A intermediação comercial não cria, por si só, uma isenção. Regulamento (UE) 2023/956.

# Quem responde por cada informação?

Produzir dados fora da UE e cumprir as obrigações CBAM da importação são papéis distintos. A intermediação comercial pode conectar os atores, sem transferir automaticamente a obrigação legal.

**Produção fora da UE**

### Operador da instalação

Produto, processo e dados de emissões segundo a metodologia aplicável.

### Fornecedor de precursor

Dados do insumo relevante para a produção de outro bem CBAM.

Dados → Trader pode intermediar a troca.

**Obrigações na UE**

### Declarante autorizado

Declaração CBAM e entrega dos certificados correspondentes.

### Importador / representante

A identidade e o arranjo de representação definem quem atua como declarante.

**Figura · Dados e obrigações na cadeia.** Elaboração AHOS ESG com base nos arts. 3, 5 e 6 e no Guia 2, seção 2. O trader não se torna declarante apenas por intermediar.

## O importador precisa estar identificado

O importador é a referência para o agregado anual da regra de minimis. A operação também precisa identificar o **declarante CBAM autorizado**, que pode ser o importador ou seu representante aduaneiro indireto, conforme as condições legais.

O **EORI** é o identificador aduaneiro europeu. Razão social, EORI e papel na declaração ajudam a distinguir a pessoa jurídica responsável do contato comercial.[1]

Os dados devem corresponder à instalação, ao produto e ao período aplicável. O pedido comercial não define sozinho as exigências metodológicas.

> **Incoterm sozinho não determina o declarante CBAM.** Confirme a estrutura da importação e da representação aduaneira. Quem paga a fatura pode ter papel diferente de quem cumpre a obrigação.

1 Pedidos comerciais podem incluir informações além das exigências CBAM. O fundamento regulatório e o que foi acordado com o cliente devem ser distinguidos. Comissão Europeia: Guia 2, seção 2.

# Posso estar na cadeia sem exportar?

Sim. Um produtor brasileiro pode fornecer um precursor a outra indústria, que produz uma mercadoria abrangida e a exporta para a UE. A participação depende do uso no processo e das regras CBAM.

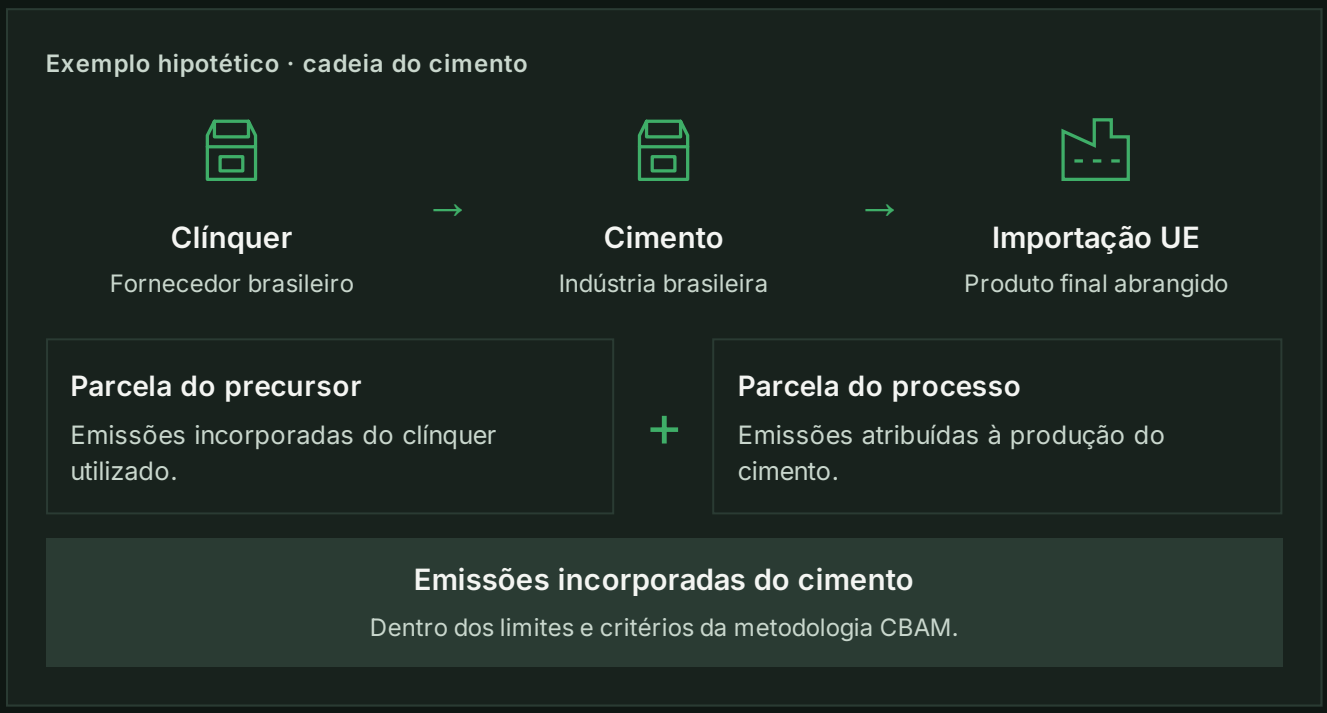



**Figura · Por que o fornecedor pode ser envolvido.** Esquema conceitual sem escala ou proporções. Elaboração AHOS ESG com base no Anexo IV e no Guia 2, seção 3.

## Insumo comum

Usar um material na produção não o torna automaticamente precursor CBAM.

## Precursor relevante

Bem do Anexo I relevante ao processo. Materiais para construir ou manter a fábrica não são precursores.

**Produto final, CN, uso, quantidade, instalação e período** ajudam a confirmar o vínculo. Os limites e a consideração de emissões diretas e indiretas seguem a metodologia CBAM.[1]

**50 t não é o limite do fornecedor de precursor.** A isenção é avaliada no agregado anual do importador na UE.

1 As emissões seguem os limites do processo e a metodologia CBAM. Inventário corporativo ou avaliação completa de ciclo de vida não substituem automaticamente os dados previstos nas normas. Regulamento de Execução (UE) 2025/2547, Anexos I e II.

# Quais exceções precisam ser verificadas?

Exceções precisam de fundamento e evidências. O país de embarque, por exemplo, não comprova a origem da mercadoria.

| Hipótese | O que verificar | Evidência essencial |
|---|---|---|
| **Origem do Anexo III** | Mercadorias originárias de Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e territórios listados. | Origem efetiva e enquadramento na lista vigente. |
| **Uso militar** | Hipótese específica do art. 2, nas condições legais. | Destinação e documentação que comprovem a hipótese. |
| **Hidrogênio / eletricidade** | Exceções específicas de origem, geração ou zona marítima previstas no regulamento. | Local de origem ou geração e fundamento aplicável. |
| **Regime aduaneiro** | Entrada, reexportação e eventual introdução em livre prática na UE. | Declarações e condições do regime. Não é uma isenção genérica. |
| **De minimis** | Agregado anual do importador e mercadorias elegíveis. | Total, monitoramento e indicação aduaneira. Veja p. 10. |

**ORIGEM NÃO É PAÍS DE TRÂNSITO**

Mercadoria brasileira revendida ou embarcada pela Suíça não adquire automaticamente origem suíça. Confirme a origem aduaneira.

## Atenção ao aperfeiçoamento ativo na UE

Se o produto processado é introduzido em livre prática, pode haver CBAM sobre os bens originalmente abrangidos, mesmo com CN final fora do Anexo I. Reexportação requer análise das condições do regime.[1]

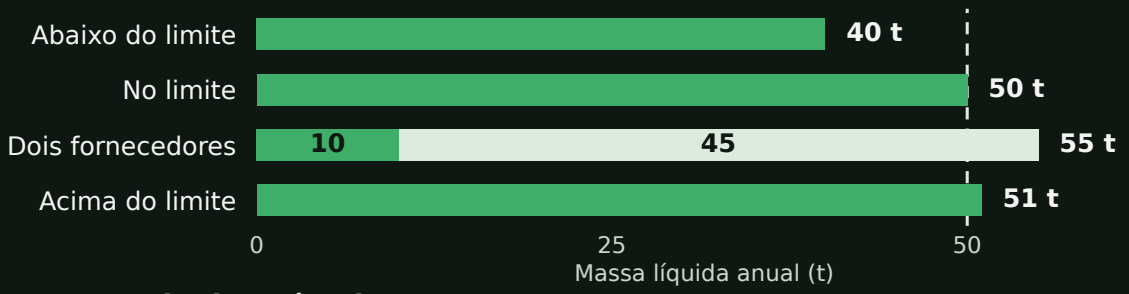
**Ser PME, ter baixas emissões, vender por trader ou contar com acordo comercial não cria uma isenção geral.**

1 A aplicação depende do regime e de suas condições; aperfeiçoamento ativo não deve ser tratado como isenção automática. Regulamento (UE) 2023/956, artigo 2.

# Como funciona a regra de minimis?

Até 50 toneladas, inclusive: limite de massa líquida anual por importador, agregado entre códigos e fornecedores. Aplica-se a mercadorias elegíveis de cimento, ferro e aço, alumínio e fertilizantes.

**A · Cenários alternativos de total anual**




**B · Exemplo de acúmulo no ano**




Ao ultrapassar 50 t, entram também as importações anteriores do mesmo ano.

**Gráficos · Agregação e evolução do volume.** Cenários hipotéticos alternativos e exemplo de acúmulo, apenas de mercadorias elegíveis. Elaboração AHOS ESG com base no art. 2a e Anexo VII.

| | |
|---|---|
| **50 t exatas** | O limite ainda não foi ultrapassado; novas importações podem mudar o resultado.[1] |
| **Acima de 50 t** | As obrigações alcançam as mercadorias abrangidas de todo o ano, inclusive as anteriores à ultrapassagem. |
| **Agregado não confirmado** | As vendas de um exportador não comprovam o total do importador. O diagnóstico permanece inconclusivo. |

**Hidrogênio e eletricidade não recebem esta isenção.** O limite não representa toneladas de $CO_2$, faturamento ou quantidade por embarque.

Acompanhe eventuais revisões do limite.[2]

1 O critério geral de € 150 por remessa foi substituído. A isenção deve ser indicada na declaração aduaneira pertinente. Regulamento (UE) 2025/2083; art. 2a do regulamento CBAM.

2 A avaliação da Comissão de 30/09/2026 mantém a referência de 50 t. O limite pode ser revisto pelo mecanismo previsto no regulamento. Comissão Europeia: avaliação de minimis.

# Árvore de decisão: qual é a minha situação?

**Comece no passo 1.** As categorias R1 a R5 são didáticas, criadas pela AHOS ESG. Se faltar confirmação necessária, o resultado é **R5**.

### 1 O código CN e a descrição foram validados?

**Sim** → 2

**Não / não sei** → **R5** Confirmar CN.

### 2 A mercadoria está no Anexo I?

**Sim** → 3

**Não** → conferir aperfeiçoamento ativo antes de concluir **R4**.*

### 3 Essa mercadoria será importada na UE?

**Sim, inclusive via trader** → 4

**Não** → 3A · **Não sei** → **R5**

**3A · É precursor de um produto abrangido que será importado na UE?**
**Sim** → **R2** · **Não** → **R4** · **Não sei** → **R5**

### 4 Há outra exceção legal comprovada?

**Sim** → **R3** Registrar fundamento.

**Não** → 5 · **Não sei** → **R5**

### 5 É hidrogênio ou eletricidade?

**Sim** → **R1** Sem minimis de 50 t.

**Não** → 6

### 6 Qual é o agregado anual do importador?

**Até 50 t, inclusive** → **R3** Sob as condições legais.

**Acima de 50 t** → **R1** Todo o ano.

**Não confirmado** → **R5** Solicitar o total do importador.

**R1** Sujeita às obrigações
**R2** Cadeia de precursor
**R3** Isenção fundamentada
**R4** Sem escopo direto identificado
**R5** Inconclusivo

* Se houve aperfeiçoamento ativo na UE, a CN final fora do Anexo I não basta: analise os bens abrangidos utilizados e as condições do regime (p. 9). Para R3 por minimis, confirme as condições e acompanhe o total anual (p. 10).

# Quatro casos para testar o raciocínio

Os cenários abaixo ilustram o método. A conclusão real depende de classificação, origem, regime e informações do importador.

CASO 01 · VENDA DIRETA

## Parafusos para a UE

CN 7318 → UE 80 t / ano

Fabricante brasileiro exporta parafusos com CN validado na posição 7318. O importador confirma 80 t de mercadorias elegíveis no ano e não há outra exceção.

**R1 · Importação sujeita.** Alinhar dados com o declarante, que cumpre as obrigações CBAM.

CASO 02 · INTERMEDIAÇÃO

## Perfis via trader

CN 7604 → Trader → UE

Perfis de alumínio da posição 7604 chegam à UE via trader. O destino é conhecido, mas ninguém confirmou o agregado anual do importador.

**R5 · Inconclusivo.** O trader não elimina o CBAM. Identificar o importador e verificar minimis.

CASO 03 · CADEIA NO BRASIL

## Clínquer para cimento

Clínquer → Cimento → UE

Uma indústria vende clínquer a uma cimenteira brasileira. Ela confirma o uso como precursor de cimento abrangido que será importado na UE.

**R2 · Cadeia de precursor.** Mapear quantidades e dados requeridos para o produto final.

CASO 04 · MATERIAL NO PRODUTO

## Máquina que contém aço

Máquina → UE CN fora da lista

A máquina é exportada do Brasil e sua CN validada não está no Anexo I atual. Não houve aperfeiçoamento ativo na UE envolvendo bens abrangidos.

**R4 · Sem escopo direto identificado.** Separar pedidos comerciais de dados e acompanhar propostas futuras.

**Um novo fato pode mudar o resultado.** Novo código, destino, regime ou volume do importador exige reabrir a análise e atualizar o registro.

# Diagnóstico e documentos oficiais

Este e-book ajuda a reconhecer exposição ao CBAM. Ele não fornece um formulário oficial, não autoriza a importação e não ensina a preencher a declaração CBAM.

**Escopo deste e-book**

### Diagnóstico preliminar

Compara produto, operação e condições de aplicação.

Organização didática AHOS ESG

**Documentos previstos nas normas**

**Relatório do operador**

Dados de emissões reais da instalação e resumo.

Art. 10 · Reg. 2025/2547

→

**Declaração CBAM**

Informações anuais da importação, pelo declarante autorizado.

Art. 6 · Reg. 2023/956

Dados do operador podem subsidiar a declaração. A triagem deste e-book não substitui esses documentos.

**Figura · Diagnóstico e documentos têm funções distintas.** Elaboração AHOS ESG com base no Regulamento 2025/2547 e no Regulamento 2023/956.

## O que as fontes efetivamente preveem

**Relatório de emissões do operador.** Quando as emissões incorporadas são calculadas com dados reais, a norma prevê relatório e resumo, em inglês, com informações definidas no Anexo IV da metodologia. Essa exigência é distinta de uma ficha de diagnóstico por operação.[1]

**Declaração CBAM.** O declarante autorizado apresenta as informações anuais sobre quantidades importadas, emissões incorporadas e certificados correspondentes. A declaração reúne dados que esta triagem não calcula nem verifica.[2]

> **R1 a R5 são categorias didáticas desta edição.** Elas organizam uma leitura preliminar de escopo, cadeia, exceções e lacunas; não comprovam cumprimento das obrigações CBAM.

1 Quando são usadas emissões reais, o art. 10 exige relatório do operador e resumo com, pelo menos, as informações dos modelos do Anexo IV. O Guia 2, seção 5, explica o formato de comunicação. Regulamento de Execução (UE) 2025/2547, art. 10 e Anexo IV.

2 A declaração anual é apresentada pelo declarante autorizado no registro CBAM. Emissões reais utilizadas na declaração estão sujeitas à verificação aplicável. Regulamento (UE) 2023/956, arts. 6 e 8.

# Do diagnóstico ao próximo passo

As sugestões abaixo ajudam a organizar a conversa após a triagem. O método, o formato e as obrigações concretas dependem das normas aplicáveis e dos atores da importação.

| Resultado | Encaminhamento sugerido | Quem envolver |
|---|---|---|
| **R1 · Sujeita** | Alinhar dados, metodologia, verificação aplicável e calendário. | Produtor, cliente e declarante autorizado. |
| **R2 · Precursor** | Confirmar produto final, limites do processo e dados necessários. | Produção e indústria que usa o precursor. |
| **R3 · Isenção fundamentada** | Arquivar fundamento e evidências; monitorar alterações e volume anual. | Importador e responsável aduaneiro. |
| **R4 · Sem escopo** | Guardar a classificação e acompanhar mudanças do produto e da norma. | Comércio exterior e responsável regulatório. |
| **R5 · Inconclusivo** | Listar lacunas, atribuir responsáveis e prazo para reavaliar. | Detentor de cada informação pendente. |

## Quatro perguntas para enviar ao cliente

1. Qual CN será declarado e qual pessoa jurídica será o importador na UE?
2. Quem é o declarante CBAM autorizado e qual contato coordena o tema?
3. Existe isenção? Qual fundamento, evidência e confirmação do agregado anual a sustentam?
4. Quais dados, método, formato e prazo precisam ser atendidos pelo produtor e seus fornecedores?

O registro no portal O3CI é voluntário e pode facilitar o compartilhamento dos dados previstos nas normas.[1]

1 O registro de operadores de instalações fora da UE no portal O3CI é voluntário e recomendado pelo guia. Pode apoiar a troca de informações; não substitui a classificação nem as obrigações do declarante. Comissão Europeia: guia para operadores fora da UE.

# Fontes e atualização desta edição

Os regulamentos são a base legal; os guias da Comissão explicam sua aplicação e não são juridicamente vinculantes.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Regulamento (UE) 2023/956**<br>Texto consolidado de 20/10/2025. Arts. 2, 2a, 3, 5 a 8, 20 e 22; Anexos I, III, IV e VII. | Norma |
| 02 | **Regulamento (UE) 2025/2083**<br>Simplificação e reforço do CBAM, publicado em outubro de 2025. | Norma |
| 03 | **Guidance No. 1 · Introduction to CBAM concepts**<br>Comissão Europeia, 14/08/2026. Conceitos, regime definitivo e exceções. | Guia |
| 04 | **Guidance No. 2 · Quick guide for non-EU operators**<br>Comissão Europeia, 14/08/2026. Operadores fora da UE, dados e precursores. | Guia |
| 05 | **Regulamento de Execução (UE) 2025/2547**<br>Metodologia do regime definitivo; art. 10 e Anexo IV: relatório do operador e resumo. | Norma |
| 06 | **CBAM De Minimis Threshold Assessment**<br>Comissão Europeia, 30/09/2026. Avaliação do limite de 50 toneladas. | Atualização |
| 07 | **CBAM legislation and guidance**<br>Portal oficial: correção 2026/1740 dos valores padrão e proposta COM(2025) 989. | Consulta |
| 08 | **CBAM definitive regime**<br>Portal oficial do regime definitivo, aplicável desde 01/01/2026. | Consulta |
| 09 | **Classificação aduaneira: CN, TARIC e NCM**<br>Estrutura dos códigos e consulta aplicável à operação.<br>TARIC · Siscomex: SH e NCM | Consulta |

## Créditos visuais

Fotografia da capa: K / Pexels. Uso gratuito sob a licença Pexels. Figuras e gráfico: elaboração AHOS ESG, com bases e exemplos indicados junto aos elementos.

**As disposições legais prevalecem.** Este material orienta um diagnóstico preliminar e não constitui parecer jurídico nem certificação de conformidade.

Reveja a análise se mudar o produto, a classificação, o destino, o regime aduaneiro, o agregado do importador ou a legislação.

**AHOS ESG · Edição 1.0**
Conteúdo, referências e revisão visual: 11 de outubro de 2026.